

기관주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 사후관리 미흡

관 련 부 서 강원영동지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 법령⁸⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호(이하 “훈령”이라 한다)과 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS코드 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 검사 결과는 크게 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

공사 강원영동지사에서는 감사 대상 기간(2022.6.1.~2025.8.31.) 중 LPG특정사용 시설에 대한 정기검사를 수행하면서 총 835건을 ‘부적합’ 처리하였고 이 중 672건에 대하여 재검사 후 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] 강원영동지사 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 관리 현황

구분	계	시정 완료	미시정	비고
LPG사용 정기검사 부적합	835	672	163	미시정 시설 중 지자체 통보 사항 포함

※자료출처: 공사 전산시스템(가스피아) ‘부적합 사후관리 내역’ 재구성

8) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련 규정 및 판단기준

부적합 사항을 개선한 후 해당 사업자·사용자 등이 재검사를 신청하면 「LPG 시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설검사 지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리)에 따라 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리해야 하고, 해당 LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 처리해야 한다.

LPG시설검사 지침 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 제3호에 따라 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하게 한다. 다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사항목에 대해 실시한다. (아래 ‘예시’ 참조)

【참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ❶ 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❷ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❸ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 2024년도분 정기검사로 갈음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

LPG특정사용시설에 대한 정기검사 부적합 사유가 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제1항에 따른 ‘변경 완성검사 미필’의 경우, 해당

LPG특정사용자로 하여금 정기검사 부적합에 따른 재검사를 별도로 신청하도록 해야 할 뿐만 아니라 변경 완성검사를 별도로 신청하도록 안내해야 하며, 변경 완성검사를 완료(검사 결과가 '적합'인 경우를 의미)할 때 (정기) 재검사를 '적합' 처리해야 한다.

한편, 훈령 제4조(검사 결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)에서는 부적합 사항을 통지하는 것부터 주어진 개선 기한 내 미시정 시 조치 사항에 대해 정하고 있으며, 이를 공사·검사 신청인·행정관청 간에 이루어져야 할 절차로써 정리하면 아래와 같다.

[표 2] 검사 결과 부적합 발생 시 단계별 조치 사항(공사·검사 신청인·행정관청)

부 적 합 통 지	- 부적합 통지서 발부 (공사→검사 신청인·가스 공급자) - 통지 내용 : 부적합 내용, 조치 사항, 재검사 기한, 미조치 시 위험 요소
미시정 업소 통지	- 정기검사 부적합 시설 재검사 기한 내 미개선 시, 공사→행정관청 통지 - 시기 : 허가시설은 즉시, 사용시설은 재검사 기한 익월 10일 이내
행 정 조 치	- 개선 명령, 과태료 부과 등 조치 (행정관청→가스 사용자) - 시기 : 미시정 통지를 받은 날로부터 1개월 이내
개 선 여 부 통 지	- 통지 결과가 개선 명령일 경우, 시설개선 여부 확인 후 통지(공사→행정관청) - 시기 : 개선기간 종료일로부터 1개월 이내

※ 자료출처: 산업통상자원부 훈령 제247호 제4조 중 부적합 미시정 업소 처리 절차 재구성

3. 감사 결과 확인된 문제점

강원영동지사(이하 “관련 부서”라 한다)에서 2022.6.1. ~ 2024.12.31. 처리한 LPG 특정사용시설 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(재검사 처리 기한 준수 여부 등)를 확인한 결과, 다음과 같이 관련 사규 등에서 정하는 사항을 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

① 부적합 후 다음 연도 재검사 처리시설에 대한 정기검사 누락

정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 다음 연도에 실시하고 이후 다음 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 해당 재검사 이후 다음 연도분 정기검사가 누락된 사례가 21건(‘첨부 1’ 참조) 있었다.

② 변경 완성검사 미필 부적합 시설에 대한 후속 조치 미흡

정기검사 부적합 사유가 ‘변경 완성검사 미필’로서 이후 사용자로부터 재검사를 신청받아 처리하였으나, 재검사 처리를 위해 필요한 변경 완성검사를 신청받지 않고 처리한 사례가 6건(‘표 3’ 참조) 있었다.

[표 3] 변경 완성검사 미필로 인한 정기검사 부적합 시설에 대한 변경 완성검사 누락 명세

연 번	업소 번호	업소명	정기검사(부적합)		정기검사(재검사)		변경 완성검사
			검사일	검사원	검사일	검사원	
1	*****-*****	‘A’	2022.10.7.	○○○	-	-	2022.10.17. (부적합) ※ 재검사 미필
2	*****-*****	‘B’	2022.10.19.	○○○	2023.4.5.	○○○	미필
3	*****-*****	‘C’	2022.11.8.	○○○	2022.12.29.	○○○	미필
4	*****-*****	‘D’	2023.4.6.	○○○	2023.7.12.	○○○	미필
5	*****-*****	‘E’	2023.6.22.	○○○	2023.7.6.	○○○	미필
6	*****-*****	‘F’	2023.11.7.	○○○	2024.8.20.	○○○	미필

※자료출처: 공사 전산시스템(가스피아) ‘업소/시설관리(검사 내역)’ 상 검사이력 조회 내용 재구성

③ 부적합 미시정 업소에 대한 행정관청 미통지

정기검사 결과 부적합 사항에 대해 공사 「위탁업무 처리규정 운영지침」 [별표 1]에서 정하는 재검사 기한⁹⁾ 내 해당 부적합 사항을 개선하지 않았을 때, 허가시설¹⁰⁾

의 경우 즉시, 사용시설¹¹⁾의 경우 재검사 기한이 속하는 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 부적합 미시정 사항을 통보해야 함에도 감사 종료일 현재('25.4.18.)까지 통보하지 않은 사례가 7건('표 4' 참조) 있었다.

또한 관련 부서에서 부적합 미시정 업소에 대해 행정관청에 통보하였으나 이후 행정관청의 개선 명령에 따른 개선 여부 확인 및 통보 요청에 대하여 응답하지 않은 사례가 21건 있었다.(세부 내용 '첨부 2' 참조)

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

9) 가스사고로 당장 이어지지 않을 정도의 소량 가스누출, 막음 조치 미 실시(도법 시설 제외)의 경우 부적합 발생일로부터 15일, 그 외 부적합 사항의 경우 부적합 발생일로부터 30일

10) 고법(특정제조, 일반제조, 냉동제조, 일반충전, 일반저장, 일반판매), 액법(LPG충전, LPG저장, 집단공급, LPG판매), 도법(도시가스충전)

11) 고법(특정고압가스 사용), 액법(LPG특정사용), 도법(특정가스사용)

조치할 사항 강원영동지사장은

① LPG특정사용시설 검사 시 ❶부적합 후 다음 연도 재검사 처리시설 정기검사 누락, ❷변경 완성검사 미필 부적합 시설 후속 조치(변경완성검사) 미흡, ❸부적합 미시정 업소 행정관청 미통지 등 지침·훈령을 위반하는 사례가 다수 발생함에 따라 기관 차원의 엄중 주의를 촉구하오니 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(기관주의)

② 위 [표 3]과 관련하여 검사 부적합 사유가 ‘변경 완성검사 미필’인 해당 시설에 대하여 변경 완성검사를 실시하여 주시고, [첨부 1] 및 [첨부 2]와 관련하여 부적합 사항에 대한 개선 여부를 현장 확인한 후 개선된 시설은 재검사 접수 및 처리하고 미개선 시설은 해당 지자체에 개선 여부를 통보한 뒤, 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)